

1. 지적유형(제목) : 회계부당처리

2. 제재대상사실

- 재무제표는 경제적 사실과 거래의 실질을 반영하여 기업의 재무상태, 경영성과, 이익잉여금처분(또는 결손금처리), 현금흐름 및 자본변동을 공정하게 표시하여야 함에도

○○부에서는 2006.1.1. ~ 2008.1.1. 기간 중 중국소재 3개 출재사와 자동차 비례 재보험특약 5건을 체결하면서 당초 계약내용에는 중국인민폐(RMB)를 기준으로 실적을 계상하고 이에 따라 정산토록 되어 있는데도

2008.7월 단순히 재무제표 기장용으로 고정환율이 적용되는 원화계산서를 추가로 발행해 줄 것을 중국 출재보험사에 요청하고 이에 따라 중국 출재보험사에서 발행해준 원화계산서로 회계처리를 함에 따라 중국 출재사는 중국인민폐로 실적을 계상하고 ○○보험사는 평가환율이 아닌 고정환율이 적용된 원화로 실적을 계상하여 거래상대방과의 채권채무액이 불일치하는 문제가 발생하였으며

이로 인하여 FY08 결산시 결산일 환율이 아닌 고정환율을 적용함으로써 특약수재예탁금 67억 39백만원을 과대계상하고 지급준비금 및 미경과보험료적립금 등 87억 35백만원을 과소계상하여 당기순이익 154억 74백만원을 과대계상 하였음

- 보험회사는 차주의 채무상환능력과 금융거래내용 등을 감안하여 자산별 건전성을 분류하고 감독규정에서 정한 대손충당금을 적립하여야 하는데도 ○○부에서는 FY08 결산 시 건전성분류대상인 특약수재예탁금(3,922억 54백만원)에 대해 차주의 채무상환능력과 금융거래내용 등을 감안한 자산건전성분류를 하지 않고

모두 '정상'으로 처리함으로써 실제 적립하여야할 대손충당금은 36억 66백만원임에도 19억 61백만원만 적립하여 17억 5백만원을 과소적립 하였음

- 해외수재보험의 지급준비금은 해외재보험자로부터 통보된 기보고발생손해액과 해당 기보고발생손해액의 10% 해당액과 해외재보험자로부터 통보된 미보고발생손해액 중 많은 금액을 합산하여 산정토록 되어 있는데도

○○부에서는 FY08 결산시 해외재보험자로부터 통보된 기보고발생손해액(3억92백만원) 및 미보고발생손해액(39백만원)을 지급준비금으로 적립하지 않음에 따라 지급준비금 4억 31백만원을 과소적립 하였음

결과적으로 ○○보험사에서는 부당한 회계처리로 FY08 당기순이익을 총176억원 과대계상한 사실이 있음

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	
임 원	견책 2명
직 원	

< 관련법규 >

1. 「보험업법」 제120조, 제123조
2. 「보험업법시행령」 제65조,
3. 「보험업감독규정」 제6-7조, 제6-11조 제7-3조, 제7-4조
4. 「보험업감독업무시행세칙」 제4-9조
5. 「기업회계기준서」 제21호